

시정 요구

1. 제 목 : 개인회생 채권 관리 및 변제금 회수관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보 채권(이하 “인수채권”이라 한다) 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자 회생 및 파산에 관한 규칙」 제84조 제1항에 따르면 개인회생 채권자는 개인회생 채권자집회 기일 종료 시까지 변제액을 송금하기 위한 금융기관 계좌번호를 회생위원에게 신고하여야 한다.

또한, 계좌번호 신고 이후 변제기일이 도래하였는데도 변제계획 상 변제액이 입금되고 있지 않은 경우에는 법원 계좌번호 등록 누락여부·송금 지연사유 확인 등 후속관리를 철저히 하는 것이 타당하다.

한편, 「정보화업무요강」 제41조에 따르면, 사용자는 업무시스템을 통해 처리하는 데이터의 정확성 등을 검증한 후 데이터를 입력 및 사용하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부 소관 개인회생 채권에 대한 관리 현황을 점검한 결과

(1) 개인회생 현황 수정 필요

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000-00000)의 경우 채권관리시스템 상 개인회생(○○회생법원 00000▲▲000000) 상태가 ‘개시’로 등록되어 있으나 2023. 7. 11.에 면책 결정되었으므로 해당 채권 관리를 종결할 필요가 있었고

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000-00000)의 경우 채권관리시스템 상 개인회생(○○회생법원 00000▲▲000000) 상태가 ‘인가’로 등록 되어 있으나 실제 해당 개인회생 대상 채권자에 공사는 포함되지 않았으므로(이하 “누락 채권”이라 한다.) 향후 개인회생 채권이 아닌 일반 채권으로 관리가 필요한 것으로 확인되는 등

[별지 4] “개인회생 채권관리 불철저 명세”와 같이 이미 면책결정, 폐지·기각·취하 또는 누락 채권 등인데도 채권관리시스템 상 개인회생 상태가 개시·신청·인가 등으로 되어 있는 123건에 대하여

개인회생 관리상태를 수정하여 관리종결 또는 일반 채권 관리대상을 명확히 할 필요가 있다.

(2) 계좌번호 신고 및 변제액 미입금 채권 후속관리 불철저

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 00000-00000)의 경우 2023. 7. 10. 개인회생(○○지방법원 00000▲▲000000) 개시, 2023. 9. 21. 채권자집회 기일 종료,

2023. 9. 26. 변제계획이 인가되었으나 감사자료 확인 요청일(2025. 8. 21.)까지
 계좌신고서 제출을 누락하였다가 2025. 8. 29. 계좌번호 신고하여 2025.
 9. 22.까지 변제액 총 2,663,250원²⁶⁾이 입금 되었고

채무자 ○○○ 채권(△△△△△△△ 00000-000)의 경우 2024. 1. 31. 개인
 회생(○○회생법원 00000▲▲00000) 개시, 2024. 3. 5. 채권자집회 기일 종료,
 2024. 9. 11. 변제계획 인가 후 2025. 5. 15. 계좌번호를 신고²⁷⁾하였으나
 감사일 현재까지 변제액이 미입금되고 있는데도 법원 확인 등의 후속
 조치를 취하고 있지 않다가 감사자료 확인 요청일 이후 추가 확인을
 통해 2025. 9. 26. 까지 총 12,584,568원²⁸⁾을 입금 받는 등

[표 7] 및 [별지 4] “개인회생 채권관리 불철저 명세”와 같이 변제액을
 송금 받을 계좌번호 신고를 누락한 106건(미입금 변제액 34백만 원) 및
 계좌번호 신고 후에도 변제액이 미입금된 13건(미입금 변제액 32백만 원) 등
 총 119건(미입금 변제액 66백만 원)이 확인되었다.

[표 7] 개인회생 채권 계좌번호 미신고 · 미입금 변제액 현황(2025. 9월말 기준)

(단위: 건, 백만 원)

구 분	건 수	미입금 변제액
합 계	119	66
계좌번호 미신고	106	34
계좌번호 신고	13	32

26) 2025. 9. 5. 2,574,47원 입금, 2025. 9. 22. 88,775원 입금
 27) 해당 채무자 관련 임의경매(○○지원 00000▲▲00000)가 진행중에 있어 2025. 5. 14. 배당
 (240,103,116원) 이후 채권자 변경 및 계좌번호 신고
 28) 2025. 8. 26. 11,535,854원 입금, 2025. 8. 27. 524,357원 입금, 2025. 9. 26. 524,357원 입금

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과를 수용하였으며, 향후 개인 회생 채권의 현황 수정, 변제액을 송금 받을 계좌번호 신고업무와 미변제 현황 점검 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 개인회생 채권 현황을 실제와 맞게 수정하고, 계좌번호 신고가 누락된 106건에 대해 관할법원 앞 계좌신고서를 제출 하며, 정상 변제가 이행되고 있지 않은 13건에 대해서는 관할법원 앞 변제액 입금 요청 및 계좌신고서 재발송을 통해 미변제액 전액 회수 등의 조치를 하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)